

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 79 - 80/2531

นายประคอง แก้วกันเนตร์ กับพวก

โจทก์

นายไพโรจน์ สุวรรณวิจิตร กับพวก

จำเลย

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน โดยจำเลยขอถือเอาหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันในชั้นอุทธรณ์มาวางเป็นประกันในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 177)

จำเลยชำระค่าคำร้อง 40 บาท

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนายประคอง แก้วกันเนตร์ว่าโจทก์ที่ 1 เรียกนายเอนก แก้วกันเนตร์ ว่าโจทก์ที่ 2 และเรียกบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด ว่าจำเลย ส่วนนายไพโรจน์สุวรรณวิจิตรและนางเฮียง สุวรรณวิจิตร ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1ที่ 2 ในสำนวนแรกนั้นศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องแล้วตามคำขอของโจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัดจำเลยในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 566/2524 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 125,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 กันยายน 2523จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น คำขอของโจทก์นอกจาก

นี้ให้ยกและให้ยกฟ้องบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด โจทก์ในสำนวนคดี
หมายเลขดำที่ 568/2524

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 172,174)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้วาง
พันธบัตรเงินกู้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตน จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
ไว้เป็นหลักประกัน และจำเลยได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ
148,156)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาโดยให้ถือเอาตาม
สัญญาค้ำประกันในชั้นอุทธรณ์ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาโดยให้ถือเอาตาม
สัญญาค้ำประกันในชั้นอุทธรณ์ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่

(พลจิตต์ ตีเย็น-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ